

Số: 06/QĐ - DVLLC

Lào Cai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

***“Về việc ban hành quy chế phiên đấu giá đối với tài sản của
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai”.***

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DVL – CHI NHÁNH LÀO CAI

Căn cứ Bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 03/HĐDVĐG-DVLLC ngày 13/01/2025 và Phụ lục hợp đồng đã ký giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai và Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế phiên đấu giá đối với tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Công ty thực hiện xong việc đấu giá đối với tài sản nói trên.

Điều 3. Cán bộ Công ty đấu giá hợp danh DVL; Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai; Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này./.

Nơi nhận:

- BLĐ Công ty;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Thị Mai Linh

QUY CHẾ PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/QĐ – DVLLC ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Những người được phép tham gia đấu giá

- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá tại phiên đấu giá phải là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá phải đảm bảo được khả năng tài chính để bảo đảm cho việc thanh toán cũng như đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc khai thác, sử dụng theo đúng tính năng, công dụng của tài sản đấu giá.
- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác không phải khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá và có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.
- Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 Người đăng ký tham gia đấu giá.
- Mọi tổ chức tham gia đấu giá chỉ được cử (01) một đại diện là người đại diện theo pháp luật hoặc (01) một người được ủy quyền hợp pháp đến phiên đấu giá để trả giá.
- Tuân thủ đúng các quy định tại Quy chế này.

2. Những người không được phép tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;
- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ, HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC, ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo Điều 41 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Cách thức tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ và khoản tiền đặt trước tương ứng với tài sản đăng ký đấu giá.

4. Điều kiện tổ chức đấu giá: Phiên đấu giá chỉ được tiến hành khi có từ hai người trở lên tham gia đấu giá và trả giá.

CHƯƠNG II THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

ĐIỀU 3. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

3.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

- **Tài sản đấu giá:** Quyền thuê sử dụng ki ốt số 13, tầng 1, thuộc ngành hàng kinh doanh điện tử tại chợ A Cốc Lếu, thành phố Lào Cai theo Hợp đồng thuê sử dụng ki ốt số 30/2016/HĐ-TĐĐ ngày 13/4/2016. Diện tích ki ốt: 9,34 m².

Vị trí: tại chợ A Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đặc điểm chi tiết và hiện trạng của tài sản được thể hiện tại chứng thư thẩm định giá số: 388/2024/121284 ngày 30/12/2024 của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá DHA và hồ sơ do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai cung cấp.

- **Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:** 178.200.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các chi phí khác theo quy định pháp luật (nếu có).

- **Tiền đặt trước:** 35.600.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi năm triệu sáu trăm nghìn đồng)

- **Bước giá:** 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng)

- **Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá:** 100.000 đồng.

ĐIỀU 4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN

Từ ngày 26/02/2025 đến ngày 28/02/2025 (trong giờ hành chính của ngày làm việc) tại chợ A Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

ĐIỀU 5. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Từ 07 giờ 30 phút ngày 26/02/2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 11/03/2025 (trong giờ hành chính của ngày làm việc) tại: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai, địa chỉ: Số 006A, phố Đoàn Khuê, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

ĐIỀU 6. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 14/03/2025 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai, địa chỉ: Số 006A, phố Đoàn Khuê, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

ĐIỀU 7. HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước.

2. Hồ sơ tham gia đấu giá

2.1 Đối với Cá nhân

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá phải theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh Lào Cai.
- Bản cam kết xem tài sản phải theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai.
- Bản sao chứng thực CCCD còn thời hạn.
- Giấy ủy quyền hợp lệ của cá nhân nếu không trực tiếp làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.
- Bản sao chứng thực CCCD còn thời hạn của Người được ủy quyền.

2.2 Đối với tổ chức

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá phải theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh Lào Cai.
- Bản cam kết xem tài sản phải theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai.
- Bản sao chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập còn thời hạn.
- Bản sao chứng thực CCCD người đại diện theo pháp luật còn thời hạn.
- Giấy ủy quyền hợp lệ nếu đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.
- Bản sao chứng thực CCCD còn thời hạn của Người được ủy quyền.

3. Ủy quyền tham gia đấu giá

- Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức (Tổng giám đốc, Giám đốc...) nếu không trực tiếp tham dự đấu giá thì phải có Văn bản ủy quyền hợp lệ (bản chính) theo quy định pháp luật cho người khác có đầy đủ năng

lực hành vi dân sự tham dự đấu giá và phải nộp kèm theo Bản sao CCCD của người được ủy quyền tham dự đấu giá hoặc bản gốc để đối chiếu.

- Trong trường hợp Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nếu không trực tiếp tham gia đấu giá phải có Giấy ủy quyền (bản chính) theo đúng quy định pháp luật cho người khác có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham dự đấu giá và phải nộp kèm theo bản sao CCCD của người được ủy quyền tham dự đấu giá hoặc bản gốc để đối chiếu.

Người được ủy quyền tham gia đấu giá chỉ được nhận ủy quyền của một người tham gia đấu giá. Người đã tham gia đấu giá thì không được nhận ủy quyền của người khác.

5. Thẩm tra hồ sơ

Trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ, Công ty căn cứ hồ sơ tham gia đấu giá mà người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp để tiến hành kiểm tra, xác minh các đối tượng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá. Tất cả các cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng được tham gia đấu giá được quy định tại Điều 1 Quy chế nếu thiếu bất kỳ một trong những loại giấy tờ đã Quy định tại Điều 7 của Quy chế này đều không đủ điều kiện để đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

ĐIỀU 8. KHOẢN TIỀN ĐẶT TRƯỚC, XỬ LÝ TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 7 giờ 30 phút ngày 26/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/03/2025.

2. Phương thức nộp tiền đặt trước để đảm bảo giao dịch

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh DVL Chi nhánh Lào Cai theo chỉ dẫn sau:

Số tài khoản: **8662206666** tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sa Pa (BIDV Sa Pa).

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh Lào Cai.

Nội dung: "Tên khách hàng" nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản của Chi cục THA dân sự TP Lào Cai.

Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản của Chi cục THA dân sự TP Lào Cai.

Lưu ý:

- Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước cho Khách hàng khác cùng tham gia đấu giá.

- Mọi chi phí liên quan đến việc Nộp tiền đặt trước và Nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả.

- Chứng từ nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng, khách hàng nộp lại cho Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai trước giờ mở cuộc đấu giá (trước 14 giờ 30 phút ngày 14/03/2025).

3. Số tiền đặt trước được xử lý như sau:

3.1. Người trúng đấu giá sẽ được trừ tiền đã đặt trước và tiền lãi phát sinh (nếu có) vào giá mua tài sản.

3.2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản,

thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

3.3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá theo khoản 3.2 Điều này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 3.4 Điều này.

3.4. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;
- c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;
- d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;
- đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

CHƯƠNG III TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

ĐIỀU 9. NỘI QUY PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng đấu giá đúng thời gian theo quy định
2. Mỗi tổ chức, cá nhân được cử 01 (một) người tham dự phiên đấu giá.
3. Người tham gia đấu giá phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức, giấy ủy quyền đối với người được ủy quyền, Căn cước công dân/Hộ chiếu, để làm thủ tục điểm danh trước khi vào phòng đấu giá.
4. Người tham gia đấu giá không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại di động, máy tính, máy fax,...), không được hút thuốc lá, sử dụng chất kích thích, không được ghi âm, ghi hình trong phòng đấu giá, không được mang các chất dễ gây nổ, dễ cháy hoặc vũ khí vật dụng nguy hiểm khác vào trong phòng đấu giá.
5. Người tham gia đấu giá phải chấp hành sự điều hành của bảo vệ, nhân viên, đấu giá viên, phải giữ trật tự không đi lại tự do trong phòng đấu giá.
6. Người tham gia đấu giá chỉ được phép phát biểu khi có sự đồng ý của đấu giá viên hành.
7. Người say bia, say rượu không được tham gia đấu giá.

Đ:
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

8. Mọi người tham gia đấu giá phải chấp hành nghiêm túc quy chế đấu giá tài sản này, phải tuân thủ sự điều hành của đấu giá viên tại phiên đấu giá.

Cá nhân, tổ chức nào vi phạm các quy định trên được coi là hành vi ***gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá***. Sau 03 (ba) lần nhắc nhở, Đấu giá viên điều hành tiến hành lập biên bản, truất quyền tham gia đấu giá và mời khách hàng ra khỏi phòng đấu giá. Khoản tiền đặt trước của Khách hàng được xử lý theo điểm b khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

ĐIỀU 10. CÁCH THỨC TRẢ GIÁ, GIÁ TRẢ HỢP LỆ, GIÁ TRẢ KHÔNG HỢP LỆ, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

1. Cách thức trả giá:

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm, Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá trả của người liền kề trước đó ít nhất một bước giá;

- Giá trả lần đầu = **Giá khởi điểm + N*Bước giá** ($N = 0,1,2,3...$)

- Giá trả lần tiếp theo = **Giá trả trước liền kề + N*Bước giá** ($N = 1,2,3...$)

2. Giá trả hợp lệ: là giá trả bằng giá khởi điểm (chỉ áp dụng đối với người trả giá đầu tiên tại vòng đấu thứ nhất) hoặc bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên dương lần bước giá, người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả và trả trong thời gian quy định.

3 Giá trả không hợp lệ: là giá trả không theo công thức trả giá hợp lệ và giá trả không trong thời gian quy định.

4. Cách xác định người trúng đấu giá: Người trúng đấu giá là người có giá trả cao nhất và phù hợp với bước giá.

ĐIỀU 11. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH PHIÊN ĐẤU GIÁ

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc Quy chế phiên đấu giá;

- Giới thiệu từng tài sản đấu giá;

- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;

- Phát số cho người tham gia đấu giá;

- Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

- Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;

- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

ĐIỀU 12. XỬ LÝ CÁC VI PHẠM TRONG PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. Rút lại giá đã trả:

- Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

- Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.

2. Từ chối ký biên bản đấu giá:

Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt..

3. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

4. Người điều hành có quyền tạm ngưng phiên đấu giá để lập biên bản xử lý vi phạm quy chế phiên đấu giá, truất quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

phiên đấu giá sẽ được tiến hành tiếp tục sau khi việc xử lý vi phạm được hoàn tất.



ĐIỀU 13. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Quyền của người tham gia đấu giá:

- Được tham dự phiên đấu giá (ký các giấy tờ, tài liệu liên quan) nếu đủ điều kiện theo quy định về đấu giá;
- Được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến tài sản đấu giá;
- Được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá nếu không trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế phiên đấu giá.
- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác, người nhận ủy quyền phải có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật;
- Được từ chối tham gia đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. Việc từ chối tham gia đấu giá được thể hiện bằng văn bản và được gửi về Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai trước ngày phiên đấu giá được tổ chức *(Thời gian gửi văn bản từ chối muộn nhất là trước 24 giờ trước giờ tổ chức phiên đấu giá)*.

2. Trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội dung Quy chế phiên đấu giá;
- Nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp phí tham gia đấu giá, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước theo quy định;
- Có mặt trước thời gian tổ chức phiên đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào tham gia phiên đấu giá theo thời gian như trong thông báo và Quy chế của Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai đã ban hành và tuân thủ Nội quy phiên đấu giá.

ĐIỀU 14. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- Được ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật (nếu có);
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- + Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá: Trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày (không được gia hạn thêm) kể từ ngày đấu giá thành người trúng đấu giá (người mua được tài sản) phải nộp đủ tiền vào tài khoản của Chi cục Thi

hành án dân sự thành phố Lào Cai, bằng hình thức nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản số: 3949.0.9110099.00000 mở tại Kho bạc nhà nước Lào Cai. Nếu quá thời gian nêu trên người trúng đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Khoản tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá được chuyển thành đặt cọc để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán mua tài sản do trúng đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá nhưng chưa thanh toán bất kỳ khoản tiền nào thì sau khi trừ đi chi phí đấu giá tài sản, khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác.

+ Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản.

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

3. Một số điểm lưu ý đối với khách hàng khi đã đăng ký tham gia đấu giá :

Khi có thông báo bằng văn bản và yêu cầu dừng thực hiện hợp đồng của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai (Người có tài sản đấu giá) vì lý do chính đáng hoặc trong trường hợp người phải thi hành án nộp đủ tiền thi hành án và các chi phí phát sinh trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc thì cuộc đấu giá sẽ không được thực hiện. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đã đăng ký tham gia đấu giá (nếu có).

CHƯƠNG V CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Trong trường hợp các bên tham gia đấu giá có tranh chấp, khiếu nại thì xử lý theo đúng trình tự, thủ tục của Luật khiếu nại - tố cáo. Trường hợp tiếp tục tranh chấp thì thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Điều 16. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Công ty chịu trách nhiệm phổ biến các quy định của Quy chế này cho người tham gia đấu giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tổ chức đấu giá.

Mọi trường hợp phát sinh ngoài các quy định này được xử lý theo quyết định của Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành./.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh DVL - chi nhánh Lào Cai: Số 006A, phố Đoàn Khuê, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai

ĐTDD: 0988.904.244 (trong giờ hành chính).